

0005094-75.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... metade. O réu fora surpreendido no tráfico de drogas. O réu tinha contato de pessoas. Tais pessoas foram identificadas em interceptação telefônica. Elas faziam parte de organização criminosa para o tráfico de entorpecentes na Zona Leste. O réu era cooptado pela organização para vender a droga e ser preso. O réu foi colaborativo com a investigação. Não lembra se o réu foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005094-75.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005094-75.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 909/2014 - 24º Distrito Policial - Ermel. Matarazzo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE WILLIAN VAZ DA SILVA

Vistos.

José Willian Vaz da Silva, Celso Oliveira Mesquita Filho, Ricardo dos Santos Delmondes, Ellen Cristina Feliciano de Barros, Luan de Barros Silva e Lucas de Barros Silva foram denunciados como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, porque, em período não apurado, até outubro de 2014, em diversos dias e horários, nesta cidade e Comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e determinou-se a notificação dos acusados em 31 de janeiro de 2018 (fls. 373/374).

Os réus foram notificados (fls. 422; 432; 448; 475; 522) e apresentaram respostas à acusação (fls. 495/496; 530/531; 682).

A denúncia foi regularmente recebida em 30 de outubro de 2019 (fls. 536/537).

Em 16 de dezembro de 2019, foi determinado o desmembramento do processo originário em relação ao réu José Willian Vaz da Silva (fls. 627), pois não foi localizado para citação, embora tenha sido notificado a apresentar defesa prévia, dando-se origem ao presente feito.

Nos autos originários (processo nº 0088890-71.2014.8.26.0050), em 21 de agosto de 2020, os corréus remanescentes foram sentenciados, tendo sido declarados como incurso no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e condenados a penas restritivas de liberdade, conforme fls. 782/783 daqueles autos.

O réu José Willian Vaz da Silva foi regularmente citado (fls. 679) e apresentou resposta à acusação (fls. 682).

À fls. 712, foi homologada a desistência das partes quanto á oitiva das testemunhas Agnaldo Gazeta, Tatiana Napoleão e Igor Noys.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a improcedência da ação penal ante a fragilidade do conjunto probatório. Por sua vez, a defesa acompanhou o pedido Ministerial.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada pelas informações da empresa de telefonia (fls. 29/48; 207/210), pelos relatórios de investigação (fls. 146/148; 163/170; 217/226; 236/256; 260/272 e 327/331) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos, entretanto, não foi comprovada.

A testemunha Áurea Albanez, Delegada de Polícia, destacou que no início da investigação, já havia a prisão do José. A depoente passou a presidir o inquérito posteriormente. Não tem muito o que acrescentar. Sabe que a investigação iniciou-se a partir da prisão do José e que outras pessoas foram identificadas por interceptação telefônica. Não se recorda de as pessoas terem mencionado o réu nas ligações. Não sabe muito sobre o início da investigação. É possível ou evidente que o réu estava na associação.

A testemunha Paulo Ribeiro da Silva, Policial Civil, aduziu que estava investigando ponto de drogas na rua em questão. No dia dos fatos, diligenciava no local. Encontraram droga com o réu e pequeno valor. O réu foi conduzido para a delegacia. Foi iniciada interceptação telefônica. Pontos foram deflagrados. O depoente estava no flagrante. Não se lembra como conseguiram o número de telefone. O número levou a investigação a outros números. O réu foi preso e no mesmo minuto havia outra pessoa fazendo a mesma função. O réu colaborou com a investigação. Um indivíduo às vezes tem quatro apelidos. Os indivíduos não permaneciam mais de cinco dias na atividade, pois eram presos em seguida. O réu disse que era o primeiro dia dele. Não ouviu o nome do réu nas interceptações. Nunca tinha visto o réu ali. As interceptações foram feitas depois da prisão do réu. Havia um indivíduo casado com uma mulher. Essa mulher separou-se dele e casou-se com Nataly. Nataly, por sua vez, decidiu colaborar com as investigações. Nataly tinha interesse que Celso fosse preso.

A testemunha Samir Alves de Lima, Policial Civil, disse que a investigação já estava sólida quando ingressou na delegacia. Pegou a investigação mais na parte final. Não se lembra se foi encontrado vínculo com o réu no cumprimento dos

mandados. Salvo engano, a namorada do réu foi vinculada à interceptação telefônica.

A testemunha Bruno Passos Gobe, Policial Civil, relatou que pegou a investigação já em andamento. Acompanhou a investigação a partir da metade. O réu fora surpreendido no tráfico de drogas. O réu tinha contato de pessoas. Tais pessoas foram identificadas em interceptação telefônica. Elas faziam parte de organização criminosa para o tráfico de entorpecentes na Zona Leste. O réu era cooptado pela organização para vender a droga e ser preso. O réu foi colaborativo com a investigação. Não lembra se o réu foi mencionado nas interceptações. O réu ganhava cinquenta reais por dia para vender drogas. Não tinha grande relevância para a organização.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu José Willian Vaz da Silva optou por ficar em silêncio.

Pois bem. O réu José Willian Vaz da Silva não confessou a prática do delito. Tem em seu desfavor os referidos relatórios policiais. Contudo da oitiva das testemunhas não emergem provas seguras para a condenação do denunciado.

A testemunha Áurea Albanes disse não ter muito o que acrescentar.

A testemunha Paulo Ribeiro da Silva informou: "encontraram droga com o réu e pequeno valor. O réu foi conduzido para a delegacia. Foi iniciada interceptação telefônica. Pontos foram deflagrados. O depoente estava no flagrante. Não se lembra como conseguiram o número de telefone. O número levou a investigação a outros números. (...) O réu disse que era o primeiro dia dele. Não ouviu o nome do réu nas interceptações. Nunca tinha visto o réu ali. As interceptações foram feitas depois da prisão do réu".

A testemunha Samir Alves de Lima não se lembra se foi encontrado vínculo com o réu no cumprimento dos mandados.

A testemunha Bruno Passos Gobe narrou: "O réu fora surpreendido no tráfico de drogas. O réu tinha contato de pessoas. Tais pessoas foram identificadas em interceptação telefônica. Elas faziam parte de organização criminosa para o tráfico de entorpecentes na Zona Leste. O réu era cooptado pela organização para vender a droga e ser preso. O réu foi colaborativo com a investigação. Não lembra se o réu foi mencionado nas interceptações. O réu ganhava cinquenta reais por dia para vender drogas. Não tinha grande relevância para a organização".

Os elementos de prova produzidos nos autos são insuficientes para fundamentar a condenação do réu pela prática do delito capitulado pelo artigo 35 da Lei 11343/2006. Não há prova de que o réu tenham se associado de forma estável e permanente para a prática do delito de tráfico de substância entorpecente. Não se apurou nos autos há quanto tempo ele estaria praticando a venda da substância entorpecente, nem quantas vezes cometeu o delito.

Muito embora o local seja conhecido como ponto de tráfico, não foram colhidos elementos seguros acerca da estabilidade e permanência para o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, o ilícito comércio.

Sobre o tema, outro não é o posicionamento da jurisprudência: "Com relação ao crime de associação (art. 35), em que pese o inconformismo ministerial, tal delito não restou minimamente demonstrado pela prova dos autos, como judiciosamente analisado pela douta Magistrada sentenciante. A conduta descrita no art. 35 da lei 11.343/06 vem representada pelo verbo "associar", que significa agregar-se, unir-se. Essa associação, no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes. O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes. E sem a prova efetiva de

uma verdadeira associação permanente e duradoura voltada a prática do tráfico ilícito de drogas, não há como sustentar em decreto condenatório. Tal qual o crime de quadrilha ou bando, a associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância". (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação criminal nº 0001922-45.2009.8.26.0363, Relator: Newton Neves, j. 01/02/2011).

Assim, ante a insipiência da prova produzida, conclui-se impossível o acolhimento da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para absolver o réu José Willian Vaz da Silva das imputações que contra ele pesavam, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu respondeu ao processo enquanto solto, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações de estilo.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA